

1001703-47.2022.8.26.0011

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XI - Pinheiros

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... de rastreamento, proteção por roubo e furto, colisão, reboque e carro reserva, visando à proteção do veículo descrito na inicial. Afirma que o contrato garantia a cobertura em caso de furto e roubo e também de avarias de grande monta decorrentes desses delitos, com indenização de 100% do valor de mercado do veículo segundo a Tabela Fipe. Narra que no dia 15 de janeiro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

5ª Vara Cível

Rua Jericó s/n, São Paulo - SP - cep 05435-040

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001703-47.2022.8.26.0011 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001703-47.2022.8.26.0011

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Adriano Rocha Rodrigues

Requerido:

Associação Gestão Veicular Universo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA

Vistos.

ADRIANO ROCHA RODRIGUES ajuizou esta ação em face de ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, aduzindo, em apertada síntese, que em 12 de maio de 2020 contratou plano de assistência da ré, com serviço de rastreamento, proteção por roubo e furto, colisão, reboque e carro reserva, visando à proteção do veículo descrito na inicial. Afirma que o contrato garantia a cobertura em caso de furto e roubo e também de avarias de grande monta decorrentes desses delitos, com indenização de 100% do valor de mercado do veículo segundo a Tabela Fipe. Narra que no dia 15 de janeiro de 2022 seu veículo foi objeto de tentativa de furto qualificado e, na ocasião, os criminosos causaram danos ao automóvel, razão pela qual procedeu à abertura de sinistro junto à ré para que o bem fosse reparado. Informa que a ré liberou carro reserva por sete dias, contudo, negou cobertura aos danos causados ao veículo, pelo fato de o bem não ter sido furtado. Por essa razão, após a devolução do carro reserva, foi obrigado a alugar um veículo para que pudesse continuar trabalhando como motorista de aplicativo, desembolsando para tanto a importância de R\$ 769,33. Com a ajuda de familiares, arcou com os consertos básicos de seu veículo, gastando a quantia de R\$ 1.112,19, restando ainda outros danos pendentes de reparo, na monta de R\$ 4.000,00. Discorre sobre a necessidade de

responsabilização da ré pelos danos suportados. Menciona ter experimentado lucros cessantes durante os 11 dias em que ficou impossibilitado de trabalhar. Requer a condenação da ré ao pagamento de R\$ 769,33, referente ao gasto com locação de automóvel; R\$ 1.112,19, referente ao valor pago pelo reparo do veículo; R\$ 4.000,00, atinente ao valor dos reparos ainda pendentes; lucros cessantes pelos 11 dias sem trabalhar, calculados pela média de ganhos semanais de R\$ 2.500,00; e indenização por danos morais no montante de R\$ 10.000,00.

Regularmente citada, a ré contestou a ação e impugnou a gratuidade concedida ao autor. No mérito, discorre sobre a natureza da associação de proteção veicular e sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, que deve ser analisado à luz do Código Civil. Argumenta que não há cobertura contratual para a tentativa de furto que vitimou o autor, tampouco para atos de vandalismo ou furto de acessórios do automóvel. Salienta que a cobertura ao furto qualificado do veículo abrange apenas o crime consumado. Discorre sobre a necessidade de interpretação restritiva das cláusulas. Impugna os valores pleiteados na inicial e nega a existência de dever de indenizar. Pede a improcedência.

Houve réplica.

R E L A T A D O S.
D E C I D O.

Trata-se de questão unicamente de direito, que dispensa a produção de outras provas além das que instruem os autos, motivo autorizante de se dar o julgamento no estado do processo, modalidade julgamento antecipado da lide.

Inicialmente, rejeito a impugnação à gratuidade concedida ao autor, porque, a despeito da renda semanal média informada na inicial, a alegação de insuficiência financeira goza de presunção legal de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC) e veio corroborada pelos documentos de fls. 58/76, que demonstram que o ele não declarou renda à Receita Federal e tampouco movimentou valores expressivos em sua conta bancária.

Assinalo que, pelo teor da impugnação, infere-se que no momento em que protocolou a contestação o patrono da ré não podia visualizar os documentos sigilosos de fls. 61/76, já que ainda não havia sido incluído no cadastro do processo. Contudo, dada a tramitação processual desde então, já houve oportunidade para que a ré tomasse ciência do conteúdo desses documentos, mas nada opôs a eles, de maneira a gratuidade fica mantida.

No mérito, o pedido é improcedente.

A relação que envolve as partes é certamente de consumo, pois, embora esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, a ré presta serviços mediante remuneração e o autor os contratou na condição de destinatário final, enquadrando-se ambos nas definições previstas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A questão se restringe a saber se o evento era coberto ou não.

Como se extrai do boletim de ocorrência de fls. 19/20 e do aviso de sinistro de fls. 153, houve tentativa de furto qualificado do veículo do autor, que, embora não tenha sido subtraído, sofreu avarias no vidro, no para-choque e na fiação elétrica. Ademais, foram furtados itens que se encontravam no interior do automóvel, como aparelho de rádio e DVD e numerário em espécie.

Analisando as cláusulas do Plano de Assistência Recíproca que envolve as partes, verifica-se que há previsão de cobertura a dano causado ao automóvel em caso de

furto qualificado do veículo (Cláusula 3.1, item f, fls. 155).

Ocorre que o autor foi vítima de mera tentativa de furto, já que o delito não se consumou, isto é, o automóvel não foi efetivamente subtraído pelos criminosos. E, sem a ocorrência de furto qualificado, tem-se por legítima a recusa de cobertura ao evento, que não caracteriza sinistro coberto pelo contrato firmado pelas partes.

Acrescente-se que no contrato há expressa exclusão de cobertura a acessórios, tais como equipamentos de som e imagem (cláusula 4.1, item k) e a atos de hostilidade e vandalismo (cláusula 5.1, item e, fls. 155), como ocorreu no caso em análise, em que os meliantes, a despeito de não consumarem o furto, causaram avarias ao automóvel e furtaram itens de seu interior.

Analisando o teor do contrato, verifica-se que nada há de capcioso ou implícito na cláusula que trata do furto qualificado, tampouco naquelas que dispõem sobre as exclusões de cobertura, não dando margem a dúvidas ou interpretações.

Parece claro, então, que o sinistro coberto é o furto qualificado do veículo consumado, isto é, a subtração do bem propriamente dito, não havendo cobertura para danos que advenham da mera tentativa de cometimento do delito. Assim colocado, legítima a recusa da seguradora, por se tratar de evento que não encontra correspondência nos riscos previstos no contrato, não havendo que se cogitar de indenização.

A cláusula combatida não é dúbia e foi expressamente contratada pelo autor e o fato de a cobertura não atender a seus objetivos não serve para obrigar a ré a cobrir risco que não assumiu. Com efeito, não há qualquer abusividade em se restringir a cobertura para certos casos previamente definidos, excluindo-a noutros, pois, de fato e de direito, as partes são livres para manifestarem sua vontade de contratar em qualquer situação que não seja vedada por Lei.

A todo risco assumido pela seguradora se contrapõe uma contraprestação pecuniária, denominada prêmio, que é o valor mensalmente pago pelo contratante à seguradora, para cobertura dos riscos assumidos. Esse valor não é aleatório, mas atuarial, levando em conta apenas e tão somente os riscos assumidos na contratação, a sua incidência na população geral, para se fixar um valor que não representa ganho sem causa de qualquer dos contratantes. Com base nestes dados, chega-se a um valor mensal, o prêmio.

Querer-se que a seguradora cubra mais riscos que os assumidos em contrato é quebrar esse equilíbrio entre prêmio, risco e indenização, daí não haver abuso ou má-fé na restrição da cobertura aos eventos pré-definidos em contrato, pois, riscos outros implicariam em prêmio diverso, majorado, talvez sem interesse do autor, contudo, não se pode impugnar qualquer das cláusulas ou riscos assumidos pela ré, que o foram nos estritos termos da manifestação de vontade das partes.

Nesse sentido:

Ação de cobrança. Contrato de seguro de equipamentos. Empilhadeiras que estavam locadas a terceiro, que deixou o endereço do contrato sem restituir os bens à autora. Hipótese que pode configurar crime de apropriação indébita, expressamente excluído da cobertura securitária, assim como o estelionato e o extravio ou desaparecimento inexplicável dos bens segurados. Contratação que estava adstrita aos casos de roubo e furto qualificado. Cláusulas contratuais redigidas de forma clara, permitindo a exata compreensão acerca da extensão dos riscos predeterminados. Ausência de ilegalidade ou abusividade. Exegese do artigo 757 do Código Civil. Precedentes da Corte. Ação improcedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1006358-81.2020.8.26.0577; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7ª Vara

Cível; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021)

Seguro de dano. Ação de cobrança cumulada com dano moral. Furto simples de celular. Negativa de cobertura. Cláusula contratual que limita cobertura somente a algumas hipóteses de furto qualificado. Abusividade. Inocorrência. Previsões em destaque e especificações técnicas no contrato. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1037154-48.2018.8.26.0602; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 13/09/2021)

Tratando-se, portanto, de situação de sinistro não coberto, correta a recusa da ré em se negar a custear o reparo do veículo, não se extraíndo dessa sua conduta qualquer ilicitude ou prestação de serviço falha que dê amparo ao pedido indenizatório.

Os demais argumentos trazidos aos autos pelas partes, embora fortes e fundamentados em teses jurídicas conhecidas deste magistrado e aceitas por parte da doutrina e jurisprudência, não têm, por si só, o condão de infirmar a conclusão adotada para desfecho da lide nestes autos, que veio lastreada em fatos e interpretação das provas e à luz de clara argumentação jurídica na conclusão e, finalmente, norteadas pelo princípio do livre convencimento motivado do julgador, que se sustenta por si só, a despeito do que mais se argumentou.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e EXTINTO o processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pelos ônus da sucumbência, o autor arcará com as custas e despesas do processo, bem como honorários de advogado da parte contrária, que se fixa em 10% do valor da causa, atualizado (CPC, art. 85, § 2º), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade (CPC, art. 98, § 3º).

P.R.I.

São Paulo, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA